

1506945-46.2022.8.26.0037

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Adriana Albergueti Albano

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... usava as mesmas roupas que trajavano momento do roubo, e acredita que ele estava obtendo informações sobre o local para a praticado roubo. Afirma que reconhece o ora indiciado, sem sombra de dúvidas, como sendo o autor do roubo.

Ouvida em Juízo, a vítima LUCIANA CRISTINA ALVES FABER disse que o roubo foi no dia 22 de junho. Dois dias antes, dia 20, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

1ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses, 1998, Araraquara-SP - cep 14801-425

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1506945-46.2022.8.26.0037 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506945-46.2022.8.26.0037

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2169123/2022 - DEL.POL.NOVA EUROPA, 25699816 - DEL.POL.NOVA EUROPA, 2169123 - DEL.POL.NOVA EUROPA, 2169123/2022 - DEL.POL.NOVA EUROPA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VAGNER ABONIZIO PEDROSO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Albergueti Albano

VISTOS.

VAGNER ABONÍZIO PEDROSO, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, porque, em síntese, segundo a denúncia, na data de 22 de junho de 2022, por volta de 11 horas, na Rua Campos Sales, 576, Centro, ondese localiza a "Padaria Valiatti", na cidade de Nova Europa, comarca de

Araraquara, o indiciado VAGNER ABONIZIO PEDROSO, qualificado às fls.10, 12 e 60, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com simulação de emprego de arma de fogo ou faca contra a vítima Luciana Cristina Alves Faber, a quantia de R\$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais) em dinheiro, pertencente ao estabelecimento comercial acima mencionado.

Segundo se apurou, na data dos fatos, o indiciado, decidido a praticar o roubo, ingressou na padaria e, colocando sua mão sob a blusa de moletom que trajava, fazendo menção de estar armado, abordou a proprietária do estabelecimento e anunciou o assalto. Ato contínuo, depois de subjugar a vítima, o denunciado se apoderou da quantia de R\$ 245,00 em dinheiro existente no caixa e determinou que ela entregasse o celular, porém, na ocasião, a vítima não portava o aparelho. Em seguida, quando o denunciado se evadia do local em poder dos valores, a vítima se apoderou de uma barra de ferro que utilizava para abrir o portão da padaria e desferiu dois golpes nas costas do imputado, recuperando o dinheiro subtraído. Apurou-se, ainda, que o denunciado empreendeu fuga e, pouco tempo depois, quando retornava ao local com a roupa trocada e munido de uma barra de ferro, acabou abordado pela Polícia Militar nas imediações e autuado em flagrante delito.

Na Delegacia de Polícia, a testemunha Cristiano Eduardo Alves reconheceu, de forma categórica, o denunciado como o autor do delito (fls. 22).

O inquérito policial teve início com auto de prisão em flagrante (fls. 01/02) e foi instruído com boletim de ocorrência (fls. 13/15). Auto de exibição e apreensão da barra de ferro e do valor em dinheiro, R\$ 245,00, (fls. 19). Auto de entrega do valor em dinheiro à vítima (fls. 20). Auto de reconhecimento de pessoa feito pela vítima e pela testemunha Cristiano Eduardo Alves (fls. 21/22). Fotografias do acusado e documentos (fls. 24/28). Auto de exame de corpo de delito do acusado (fls. 29/30). FA e certidões (fls. 61/87).

Em audiência de custódia (fls. 88/91), a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

Em decisão (fls. 112), foi recebida a denúncia.

Laudo pericial da barra de ferro (fls. 122/124).

Defesa prévia (fls. 127/138).

O réu foi citado (fls. 155).

Em decisão (fls. 162/165), foi mantida a prisão preventiva e designada a audiência de instrução e julgamento.

Laudo pericial do local do crime e comparação criminal entre pessoas (fls. 231/248) e laudo de exame do

Em audiência de instrução e julgamento, foi ouvida a vítima Luciana Cristina Alves Faber e foram inquiridas as testemunhas Cristiano Eduardo Alves, Vanessa de Fátima da Silva Rodrigues, Talita Cavalcanti Monteiro, Karine Rodrigues da Silva Monteiro, Cláudio Rogério dos Santos, Cristiano Ferreira do Carmo, Maria Aparecida Abonízio e Laércio Moreira do Vale.

O réu foi interrogado.

Na fase do artigo 402 do CPP o réu requereu diligências, que foram deferidas e respondida a fls. 303/305.

Os debates foram substituídos por memoriais.

A d. Promotora de Justiça requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da denúncia, ante a comprovação da autoria e da materialidade do delito, pois o réu foi reconhecido pela vítima como sendo o autor do roubo. No que diz respeito à dosimetria da pena, é necessário o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência, fixando-se o regime fechado para o cumprimento da pena.

O i. Defensor do réu, por seu turno, requereu a improcedência da ação, com a consequente absolvição do réu, que negou veementemente a autoria. Sustenta que há contradições nos depoimentos das testemunhas, o que compromete a integridade da prova. O réu não foi preso praticando o delito e tampouco pegando a barra de ferro. Alega, ainda, que o autor da subtração aparece nas filmagens e não o réu.

Subsidiariamente, requereu a desclassificação para roubo na forma tentada, isto porque o réu foi perseguido pela vítima, logo após a subtração, tendo a mesma

recuperado todo o dinheiro roubado, devendo a pena ser reduzida em 2/3, ou, caso não assim não se entenda, que seja fixada a pena mínima.  
É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação deve ser julgada procedente. Vejamos.

A materialidade delitiva restou provada através do boletim de ocorrência (fls. 13/15). Auto de exibição e apreensão da barra de ferro e do valor em dinheiro, R\$ 245,00, (fls. 19). Auto de entrega do valor em dinheiro à vítima (fls. 20). Auto de reconhecimento de pessoa feito pela vítima e pela testemunha Cristiano Eduardo Alves (fls. 21/22). Fotografias do acusado e documentos (fls. 24/28). Auto de exame de corpo de delito do acusado (fls. 29/30). Laudo pericial da barra de ferro (fls. 122/124); declarações da vítima e testemunhas.

A autoria do delito deve ser imputada ao réu.

DA VÍTIMA

Ouvida no inquérito policial (fls. 09), a vítima LUCIANA CRISTINA ALVES FABER declarou que: é proprietária da panificadora Valiatti estava trabalhando, na limpeza de um refrigerador de bebidas, de costas para a porta. Ocorreu que, por de 11h Wagner Abonízio entrou no estabelecimento e a abordou a vítima, anunciando um assalto, fazendo menção de estar armado, com algo embaixo do da blusa de moletom, cor verde. Na ocasião, por receio de o roubador trazer uma arma de fogo ou faca consigo, a ofendida resolveu não reagir. O agente disse para a declarante não reagir, e roubou a quantia de R\$245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais) do caixa, bem como, exigiu o telefone da ofendida, que não portava tal objeto naquela ocasião. A seguir, Wagner saiu caminhando, para não levantar suspeitas, momento que a ofendida o avistou indo embora e pegou uma haste de ferro que auxilia a abertura do portão da padaria e o acertou com 2 golpes, nas costas, então Wagner foi ao chão e a declarante recuperou o dinheiro roubado. Ato contínuo, Wagner fugiu. Contudo, o imputado estava retornando ao local do roubo, após cerca de cinco minutos, tendo trocado de roupas, munido de uma barra de ferro, provavelmente, para retaliar a ação da declarante, quando foi abordado pela Polícia Militar, sendo capturado e trazido ao plantão desta Delegacia. Acrescenta que WAGNER passou em frente à padaria na segunda-feira por diversas vezes, de forma suspeita, quando usava as mesmas roupas que trajavam o momento do roubo, e acredita que ele estava obtendo informações sobre o local para a praticado roubo. Afirma que reconhece o ora indiciado, sem sombra de dúvidas, como sendo o autor do roubo.

Ouvida em Juízo, a vítima LUCIANA CRISTINA ALVES FABER disse que o roubo foi no dia 22 de junho. Dois dias antes, dia 20, por volta de 14h a vítima foi fazer uma entrega e viu um rapaz de máscara e touca de uma blusa. Assim que viu a vítima, o rapaz retornou, o que levantou a suspeita da vítima, que ficou no interior do veículo observando. O rapaz foi até a esquina, retornou e passou em frente ao estabelecimento. A vítima desceu do veículo e avisou a funcionária de que tinha uma pessoa suspeita. Luciana saiu novamente para fazer nova entrega e viu o mesmo rapaz se aproximando e ele subiu. Assim que passou por ele, o mesmo retornou e passou em frente ao comércio da vítima novamente, mas rapaz entrou em um ponto de drogas nas proximidades. A vítima chamou a polícia e os policiais foram até o local e através de câmeras de vizinhos, viram o réu passar pelo local de várias vezes e suspeitaram do réu. Acredita que como o réu viu a polícia no local, ele foi embora. Na quarta feira a vítima estava carregando a geladeira, agachada, quando o réu entrou e anunciou o assalto, pedindo para que a vítima entregasse todo o dinheiro do caixa e o celular. Durante o tempo todo o rapaz deixou a mão sob a blusa, simulando estar portando uma arma. Assim que o réu pegou todo o dinheiro e moedas, o ladrão disse para a vítima não fazer nada, porque ele não faria nada para ela. A vítima saiu atrás do réu, indignada com a situação, uma vez que o réu portou-se como um cliente, muniu-se com uma barra de ferro e acertou o réu três vezes, mas ele saiu correndo, subindo em direção da casa dele. A vítima acredita que o réu foi até o ponto de drogas que ele tinha ido da outra vez que o seguiu. Assim que o réu correu, ele dispensou parte do dinheiro, o qual a vítima recolheu. A vítima chamou os vizinhos e quando a polícia chegou, os policiais foram atrás dele e conseguiram detê-lo. A vítima reconheceu o réu no interior da viatura e também o reconheceu na

tela de audiência. O réu mora próxima da padaria da vítima. A pessoa que a vítima viu na foto, na delegacia de polícia é a mesma que está na audiência. O réu é a mesma pessoa que rondou o estabelecimento dois dias antes. Quando os policiais detiveram o réu, o mesmo já tinha trocado de roupa e vestiu a mesma roupa que ele estava usando dois dias antes, quando passou nas imediações da padaria. O réu dispensou o dinheiro após ser atingido com a barra de ferro. A vítima recuperou cerca de R\$ 200,00. A testemunha Cristiano avisou a polícia que viu o réu próximo da padaria, com uma barra de ferro nas mãos. Não viu o réu entrar na casa dele para trocar de roupa. Decorreu cerca de 5 a 10 minutos entre o roubo e a detenção do réu. O ladrão estava sem máscara. No dia do reconhecimento na delegacia de polícia, havia mais um rapaz com o réu, que havia furtado uma bicicleta.

#### DAS TESTEMUNHAS.

Ouvida no inquérito policial (fls. 05), a testemunha CRISTIANO EDUARDO ALVES disse que: estava chegando em casa quando viu Wagner Abonizio o autor, após receber os golpes da vítima sair correndo e jogar o dinheiro que estava em sua posse no chão, que acha que ele estava com alguma faca na mão. Que viu Wagner descer e pegar um cano de ferro e ir em direção a padaria que informou aos PMs o paradeiro do autor e logo após ele foi preso em flagrante pelos policiais militares.

Inquirida em Juízo, a testemunha CRISTIANO EDUARDO ALVES disse que chegou no momento em que a vítima saiu correndo com uma barra de ferro atrás do réu, atingindo-o. Ela disse que ele tinha roubado a padaria. Logo em seguida o réu saiu correndo deixando cair dinheiro e moedas. Já conhecia o réu e o reconhece na audiência. No dia ele usava um capuz, mas ele foi preso pelos policiais. Cristiano não viu o rosto do assaltante, mas perguntou à vítima quem era e ela respondeu que era o "Abonizio". Não teve contato com o acusado. Em determinado momento, a vítima e Cristiano perderam o réu de vista. Quando a polícia deteve o réu ele estava com outra roupa. Não viu o réu ser detido, mas ele correu em direção à residência dele. Não viu o réu entrar em casa para trocar de roupa. Não viu o réu pegar uma barra de ferro e correr em direção à padaria, mas o viu na posse de uma barra de ferro, caminhando em direção à sua residência. Não foi pressionado para efetuar o reconhecimento do réu na delegacia de polícia. O réu mora na rua 30 de Dezembro. Não viu a pessoa retratada na fotografia de fls. 149.

Ouvida no inquérito policial (fls. 06), a testemunha VANESSA DE FÁTIMA DA SILVA RODRIGUES disse que: estava em sua loja quando ouviu gritos da vítima Luciana pedindo ajuda para acionar a polícia quando foi para fora, viu a vítima acertar o autor Wagner Abonizio com uma barra de ferro e recolher o dinheiro que estava em sua posse, dentro de um dos bolsos do casaco. Viu Wagner correr e passou na porta de seu estabelecimento, após alguns minutos viu a polícia abordar Wagner em posse de uma barra de ferro e o prender em flagrante.

Inquirida em Juízo, a testemunha VANESSA DE FÁTIMA DA SILVA RODRIGUES disse que estava dentro de seu comércio, quando ouviu uma pessoa gritar que tinha sido assaltada e que era para chamar a polícia. De onde se encontrava viu Luciana com a barra de ferro batendo em uma pessoa, que foi atingida, mas não sabe em que parte do corpo tal pessoa foi atingida. Conhece Wagner Abonizio e é a mesma pessoa que está na sala de audiências. Não fez o reconhecimento do ladrão, porque não viu a pessoa que estava fugindo. Não viu a pessoa que Luciana atingiu com golpes de uma barra de ferro. Luciana disse para Vanessa que agrediu Wagner Abonizio. Não viu Wagner rondando o comércio. Viu a polícia prender WAGNER, próximo da casa dele. Não reconhece a pessoa de fls. 149. Não reconhece o local do vídeo exibido em audiência. Não viu se a pessoa que saiu da padaria tinha mochila nas costas.

Ouvida no inquérito policial (fls. 07), a testemunha TALITA CAVALCANTI MONTEIRO disse que: faz algum tempo que Wagner estava rondando o estabelecimento, que hoje Wagner estava utilizando partes da mesma roupa que fora avistado anteriormente rondando a loja, sendo blusa de moletom verde com toca, tênis nas cores preto e branco, além de calça jeans, e com a mão sempre por dentro da roupa aparentando ter algo embaixo da blusa. Que hoje, dia do fato, estava no fundo da loja produzindo massa de salgado quando escutou o anúncio do assalto, "moça é um assalto não reage" que achou no primeiro momento que era uma brincadeira, mas assim que viu a parte da frente da loja, percebeu que havia um homem encapuzado acompanhando a Luciana até o

caixa. Acrescenta que escutou ele (indiciado) pedir o celular de Luciana e avisou a colega Karine a esconder os aparelhos, pois acredita que ele não viu que elas estavam na parte de trás. Quando viu Wagner sair e Luciana ir atrás, saiu da loja e viu o momento em que a vítima golpeou o Investigado nas costas e ele sair correndo se desfazendo dos valores. Declara que reconheceu Wagner pelas roupas que estava utilizando.

Inquirida em Juízo, a testemunha TALITA CAVALCANTI MONTEIRO disse que estava nos fundos da padaria, quando ouviu alguém gritar "moça é um assalto". O ladrão estava com a mão na cintura. Talita e a outra funcionária logo perceberam que era um roubo e não foram até a frente do estabelecimento. Disse que viu o rosto do réu. Viu que o ladrão estava com um moletom verde, com capuz, calça preta e tênis. Em seguida Luciana saiu correndo atrás do ladrão com uma barra de ferro, atingindo-o. O dinheiro que caiu no chão foi recolhido pela vítima. Já tinha visto o réu rondar a padaria dias antes e ele usava a mesma roupa. No momento que foi preso, o ladrão estava com outra roupa, o que viu na delegacia de polícia. Viu o réu passar em frente ao estabelecimento em dias anteriores. No dia do roubo o ladrão usava máscara. Conhecia o réu de vista. O réu tem olhos claros e o reconheceu pelo olhar. No dia em que ele foi na padaria, o mesmo estava com máscara.

Foi realizada acareação entre a vítima Luciana e a testemunha Talita, pois a primeira afirmou que no dia do assalto o réu estava sem máscara. A testemunha retratou-se e afirmou que não tinha certeza se o ladrão usava máscara.

Ouvida no inquérito policial (fls. 08), a testemunha KARINE RODRIGUES DA SILVA MONTEIRO disse que: estava fazendo massa de pão quando ouviu da cozinha, um indivíduo anunciar o assalto pedir o dinheiro e posteriormente celular, e escutou Luciana respondendo a ele, falando que estava sem celular, momento então que Talita falou para depoente esconder o celular, pois estavam sendo assaltados. Que viu Talita tentar acionar a polícia militar no momento do assalto, mas recuou pois ficou com medo, e que após ouvirem passos saindo da padaria e gritos na rua, Talita saiu, mas a depoente demorou um pouco para sair. Quando chegou à Rua, a declarante somente viu Luciana pegando o dinheiro do chão. Que só viu que era um rapaz usando um moletom de frio no momento que ele foi ao caixa.

Inquirida em Juízo, a testemunha KARINE RODRIGUES DA SILVA MONTEIRO disse que estava no fundo do estabelecimento com Talita, quando escutaram a voz de um homem anunciando o assalto, pedindo o dinheiro e o celular. Viu que era um homem alto. Saiu da padaria só depois e ele já tinha fugido. O ladrão saiu correndo e Karine não o viu. Viu a vítima pegando o dinheiro que caiu no chão, quando o ladrão fugiu. Não viu a roupa que o ladrão estava usando. Luciana comentou que o ladrão era o mesmo rapaz que tinha passado dias antes da padaria. O ladrão tinha aproximadamente 1,80. Não sabe se Talita viu o réu. Talita saiu da padaria antes de Karine.

Ouvida no inquérito policial (fls. 03), a testemunha CLÁUDIO ROGÉRIO DOS SANTOS disse que: foram acionados via telefone 190 para atendimento de ocorrência de roubo na padaria "Valiatti". Que no local dos fatos, entrevistaram a vítima LUCIANA e testemunhas, as quais avisaram que o roubador seria o ora indiciado WAGNER ABONÍSIO, já conhecido nos meios policiais pela prática de furtos, e outros delitos. Que, após poucos minutos, conseguiram abordar o agente na Rua Treze de Maio, altura do n. 449. Que, na ocasião, o agente trazia consigo uma barra de ferro, não tendo a posse de outros objetos. Que foi necessária utilização de algemas por receio de fuga, considerando o comportamento agressivo do capturado. Acrescenta que o implicado mora no mesmo quarteirão onde fica a padaria, numa Rua paralela (Campos Sales), e já era conhecido da vítima e testemunhas. Que, em seguida, o agente foi levado ao Pronto Socorro onde se submeteu a exame de corpo de delito, tendo constatado lesões corporais compatíveis com o golpe que a vítima desferiu nas costas do imputado, a fim de recuperar os valores por ele roubados.

Ouvida no inquérito policial (fls. 04), a testemunha CRISTIANO FERREIRA DO CARMO disse que: a equipe policial foi acionada via telefone 190 para atendimento de ocorrência de roubo na padaria "Valiatti". Que no local dos fatos, entrevistaram a vítima LUCIANA e testemunhas, as quais avisaram que o roubador seria o ora indiciado WAGNER ABONÍSIO, já conhecido nos meios policiais pela prática de furtos,

e outros delitos. Que, após poucos minutos, conseguiram abordar o agente na Rua Treze de Maio, altura do n. 449. Que, na ocasião, o agente trazia consigo uma barra de ferro, não tendo a posse de outros objetos. Que foi necessária utilização de algemas por receio de fuga, considerando o comportamento agressivo do capturado. Acrescenta que o implicado mora no mesmo quarteirão onde fica a padaria, numa Rua paralela (Campos Sales), e já era conhecido da vítima e testemunhas. Que, em seguida, o agente foi levado ao Pronto Socorro onde se submeteu a exame de corpo de delito, tendo constatado lesões corporais compatíveis com o golpe que a vítima desferiu nas costas do imputado, a fim de recuperar os valores por ele roubados. Inquiridas em Juízo, a testemunha CLÁUDIO ROGÉRIO DOS SANTOS disse que estava de serviço juntamente com o colega CRISTIANO FERREIRA DO CARMO e disse que estavam de serviço no dia dos fatos e por volta de 11h40min receberam uma ligação de que estava ocorrendo um roubo na padaria, situada na Rua Campos Salles, 576, onde encontraram LUCIANA, proprietária da Padaria "Valliate" a qual disse que um indivíduo conhecido como Vagner Abonízio, teria ingressado na padaria e anunciou o roubo, levando o dinheiro do caixa. A vítima disse que saiu correndo atrás do ladrão e desferiu nele um golpe com uma barra de ferro, atingindo-o. Os policiais foram até a casa do réu e o encontraram voltando pela mesma rua, com uma barra de ferro, bastante alterado. O réu foi levado até a padaria, onde foi reconhecido pela vítima. Vagner, então foi levado até a delegacia de polícia, onde foi novamente reconhecido pela vítima. O réu foi levado para o Pronto Socorro, onde foi constatada a lesão nas costas. O réu foi abordado na Rua 30 de Dezembro e estava com uma mochila nas costas; uma pequena bolsa.

Inquirida em Juízo, a testemunha MARIA APARECIDA ABONÍZIO disse que é mãe de Vagner Abonízio. Disse que no dia 22 de junho, por volta de 10h30 a vítima foi até uma escola buscar alimentos para dar para os cachorros. Vagner estava dormindo e Maria o acordou para que ele fosse ajuda-la a carregar os alimentos. Maria Aparecida foi até escola Metidieri e não viu Vagner, o qual tinha dito que venderia umas latinhas. Quando chegou em casa Vagner não estava. Logo depois ele apareceu com a viatura e informou que tinha sido detido. O réu trabalhava como feirante e pretendia abrir uma distribuidora de bebidas. Ele não costumava sair de casa, pois pretendia abrir este comércio. Ele recebia o auxílio do governo. Ele vendia sucatas e latinhas. Tinha bom comportamento social. Ele estava tranquilo desde que saiu da prisão.

Inquirida em Juízo, a testemunha LAÉRCIO MOREIRA DO VALE disse que conhece Vagner há três anos, aproximadamente. Ele vendia latinhas de sucata para Laércio. Em data que não se recorda, na hora do almoço, o réu foi até o estabelecimento vender latinhas.

#### DO INTERROGATÓRIO DO RÉU NA DELEGACIA.

Interrogado na Delegacia de Polícia (fls. 10), o réu VAGNER ABONÍZIO PEDROSO disse que: alega que na data de hoje, por volta das 10:00 horas, saiu de sua casa trajando bermuda, camiseta e chinelos e tinha uma mochila nas costas contendo "latinhas" para reciclagem, além de uma barra de ferro que pretendia vendê-la no "Ferro Velho do Adão", juntamente com as latinhas. Alega que se dirigiu até o citado ferro velho, porém foi informado que o Adão não estava e por esse motivo, o interrogando retornou para sua casa. Conta que quando já estava próximo a sua residência, foi abordado por policiais militares que o prenderam, sob a alegação de que o interrogando teria roubado uma padaria. O interrogando alega não ter praticado nenhum roubo na padaria, na data de hoje.

#### DO INTERROGATÓRIO DO RÉU

Interrogado em juízo, o réu VAGNER ABONÍZIO PEDROSO disse que na data dos fatos, 22/06/22, por volta de 10h20 foi acordado por sua mãe, a fim de que a ajudasse a pegar restos de comida na escola Metidieri. O réu disse para a mãe que passaria no "Ferro Velho do Adão", onde encontrou-se com Laércio, o qual disse que não poderia pegar a mercadoria, porque o patrão não estava lá. O réu foi até a escola e não encontrou sua mãe. O réu, então foi até a sua casa, quando foi abordado pelos policiais militares, que pediram o dinheiro da padaria que ele havia subtraído. O réu foi colocado em um estacionamento em frente da padaria. Ouviu um policial dizendo: "foi o Abonízio", mas ele não foi reconhecido por ninguém. O réu foi

levado até a polícia militar; depois para a polícia civil; passaram na casa de Cláudio e foi ao Pronto Socorro onde foi examinado. Neste momento, o policial disse que o réu tinha lesão nas costas. O médico disse que tinha uma vermelhidão nas costas, devido ao tempo que ficou andando de viatura. Foram na delegacia da civil e as vítimas e as testemunhas já estavam lá. O réu foi colocado na cela e o réu não foi ouvido e em seguida foi levado para a cela. Quando passou pelo IML, não tinha lesão nas costas. Ficou cerca de 15 a 20 minutos andando da viatura. Tinha uma bolsa de panos com latinhas amassadas e barra de metal. Os policiais não gostam do réu e por isso forçaram as vítimas a reconhecê-lo. Não tem amizade com policiais, que o perseguem. Não frequentava a padaria Valiati. Não tem blusa de moletom, nem tênis de cor preta e branca.

Estas foram as provas colhidas em audiência. Não há dúvidas de que foi o réu o autor do roubo, pois foi reconhecido pela vítima por fotografia, pessoalmente e também em audiência.

A reforçar que foi o réu o autor do roubo, verifica-se do laudo pericial de fls. 29/30 que o réu apresentava lesões de natureza leve, na região dorsal do 4º espaço intercostal.

O réu foi reconhecido pessoalmente pela vítima e pela testemunha Cristiano, conforme autos de reconhecimento de pessoa de fls. 21/22, reconhecimento este que foi ratificado em juízo.

Demais disso, a vítima relatou que o réu, dois dias antes de praticar o roubo, passou defronte a seu estabelecimento de maneira a levantar suspeitas e ele usava as roupas que vestiu logo após o roubo, uma vez que, após a ação delituosa e após ser agredido pela vítima, o réu foi para a sua casa, que é próxima, trocou de roupa e saiu novamente, ocasião em que foi detido pelos policiais militares.

A alegação do réu de que o autor do roubo foi outra pessoa, conforme quer fazer crer, não encontra respaldo nos autos, pois o laudo pericial das imagens extraídas das câmeras de segurança instaladas nas proximidades do local do roubo é inconclusivo (fls. 231/248) e o laudo de fls. 268/277 nada esclarece.

As pequenas contradições nos depoimentos das testemunhas em nada compromete os fatos, que restaram devidamente esclarecidos.

Na verdade, apenas a vítima teve contato com o réu e o reconheceu. As funcionárias da padaria estavam nos fundos e não tiveram contato com o mesmo.

Demais disso, o delito consumou-se com o emprego da grave ameaça, ainda que a posse do réu sobre a coisa subtraída tenha sido breve.

Neste sentido a Súmula 582 do STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

O emprego de violência e grave ameaça caracteriza o roubo:

Grave ameaça: "Com efeito, para a configuração do crime de roubo é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais. Ademais, a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, configurando-se, isso sim, pela reação da vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que a pessoa lesada nada possa fazer para impedi-lo. Por fim, é certo que a utilização de arma de fogo não é requisito para a configuração do tipo, devendo, apenas, estar comprovada a ocorrência de grave ameaça ou violência contra a vítima. Dito em outras palavras, a grave ameaça é a violência moral, a promessa de fazer mal à vítima, intimidando-a, atemorizando-a, viciando sua vontade de modo a evitar um eventual reação (Luiz Régis Prado in 'Curso de Direito Penal Brasileiro - Vol. 2', Ed. RT, 5ª edição, 2006, pág. 418). É necessário que a ameaça seja bastante para criar no espírito da vítima o fundado receio de iminente e grave mal, físico ou moral (Nelson Hungria in 'Comentários ao Código Penal - Vol. VII', Ed. Forense, 4ª edição, 1980, pág. 54). Não se exige, contudo, o propósito, por parte do agente, de cumprir verdadeiramente a ameaça, nem que ela possa ser cumprida, basta que, no caso concreto, ela seja idônea para constranger e intimidar o ofendido (Heleno Cláudio Fragoso in 'Lições de Direito Penal - Parte Especial - Vol. 1', Ed. Forense, 11ª edição, 1995, pág. 20). Ainda, fatores ligados à vítima (v.g.: sexo,

idade, condição social e de saúde, etc.) devem, no caso concreto, serem sopesados para que se possa aquilatar o grau de temibilidade proporcionado pela conduta do agente (STJ, REsp 951.841/SP, 5ª T., DJ 12-11-2007)" (STJ, REsp 1.031.249/RS, 5ª T., rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 19-2-2009).

Em crimes desta natureza, a palavra da vítima assume especial relevância: "No campo probatório, a palavra da vítima de um roubo é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes" (RT 484/320). "Mostra-se suficiente à condenação pela prática de roubo a palavra da vítima que, segura e coerentemente, indica e reconhece o autor" (RJDTACrimSP 2/135). "Perante divergência frontal entre a palavra da vítima e a do acusado, de se dar prevalência à do sujeito passivo, pois, visando este apenas recuperação do que lhe foi subtraído e incidindo a sua palavra sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes. Impõe-se a solução condenatória, máxime quando se trata de réu com antecedentes policiais" (JTACrimSP 44/437).

Assim, deve o réu ser responsabilizado.

O acusado é reincidente específico em crimes patrimoniais, ostentando, também condenação criminal fora do prazo depurador da reincidência (conforme se verifica da FA (fls. 61/80) certidões de antecedentes criminais (fls. 81/87)).

Passo a fixar a pena.

Atendendo ao consubstanciado no artigo 59 do Código Penal, sendo desfavoráveis as condições genéricas, pois o acusado ostenta várias condenações criminais fora do prazo depurador da reincidência e também é multi reincidente, de modo que portador de maus antecedentes (Processo 0012669-2009.8.26.0037, da 2ª Vara Criminal de Araraquara (fls. 83/84) e 0019271-69.2009.8.26.0037, da 1ª Vara Criminal de Araraquara (fls. 88)), fixo a pena base um pouco acima do mínimo legal - 05 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, cada um deles no valor mínimo, tendo em vista, principalmente, a situação econômica do réu.

Ausentes circunstâncias atenuantes. Presente, no entanto, a circunstância agravante da reincidência específica em crime patrimonial, conforme processo somado unificado representado pela certidão de fls. 0001319-48.2015.8.26.0496, sendo-lhe concedido regime aberto aos 09 de abril de 2021 (fls. 82), razão pela qual majoro a reprimenda inicial de 1/6, passando a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, cada um deles no valor mínimo, tendo em vista, principalmente, a situação econômica do réu.

Não existem causas especiais de diminuição ou de aumento de pena, tornando-se definitiva a pena aplicada.

O regime prisional é o fechado, em vista da reincidência.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal, para CONDENAR o acusado VAGNER ABONÍZIO PEDROSO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, "caput", do Código Penal, a cumprir a pena privativa de liberdade que fixo em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, inicialmente no regime fechado, face à reincidência, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, calculado cada um deles à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigidos desde aquela data."

Considerando que o acusado respondeu custodiado e persistem os requisitos da prisão preventiva, nego-lhe, querendo, o direito de responder em liberdade.

Recomende-se.

Deixo de fixar indenização à vítima, haja vista a ausência de elementos balizadores para fixar a extensão do dano e, também, porque a matéria não foi submetida ao contraditório.

Arcará o réu com o pagamento das custas processuais no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608/2003, ficando a execução, todavia, obstada enquanto não implementada a condição prevista no art. 98, § 3º, do novo Código de Processo Civil, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

P.I.C.

Araraquara, 08 de dezembro de 2022.



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA